

Eigenes Kraftfahrzeug - Unterstützungsleistungen nach Sozialgesetzbuch IX § 83

Die im folgenden Text enthaltenen Beiträge wurden sorgfältig ausgearbeitet und dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken. Sie ersetzen keinesfalls individuelle Rechtsberatung und stellen keine Rechtsauskunft dar. Sehen Sie hierzu bitte auch den Abschnitt „Rechtliche Begleitung“.

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	2
SGB IX – Auswahl relevanter Paragraphen.....	2
§ 2: Begriffsbestimmung „Menschen mit Behinderungen“	3
§ 4 Leistungen zur Teilhabe.....	3
§ 5 Leistungsgruppen.....	3
§ 6 Rehabilitationsträger.....	3
§ 18 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen.....	4
§ 83 Leistungen zur Mobilität.....	4
§ 106 Beratung und Unterstützung.....	4
§ 113 Leistungen zur Sozialen Teilhabe.....	5
§ 114 Leistungen zur Mobilität.....	5
§ 139 Begriff des Vermögens.....	5
Rechtliche Begleitung.....	5
Kurzablauf: Antrag auf Unterstützung nach SGB IX § 83.....	6
Allgemeine Tipps zum Antragsverfahren.....	6
Änderungshistorie.....	7

Bitte wenden Sie sich an eine Beratungsstelle der Sozialverbände ([VdK](#), [SoVD](#)). Beide Verbände bieten Rechtsberatung und gegebenenfalls auch Rechtsbegleitung bei Sozialgerichtsverfahren an. Die Mitgliedschaften in VdK oder auch SoVD sind sehr günstig. Im Sozialrecht spezialisierte Rechtsanwälte/innen können ebenfalls weiterhelfen.

„Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungen“ (EUTBs) informieren unentgeltlich generell über mögliche Leistungsansprüche nach dem Sozialgesetzbuch, zu Ansprechpartnern und den zuständigen Rehabilitationsträgern, bieten aber keine Rechtsberatung.

Korrektur- oder Ergänzungsvorschläge zu diesem Papier bitte senden an [<feedback-me@posteo.net>](mailto:feedback-me@posteo.net). Der Ersteller des Dokumentes gibt keine individuellen Beratungen zum hier dargestellten Thema.

Permanenter Link zur **aktuellen PDF-Fassung dieses Papiers, Anzeige online (dort funktionieren die Links im Dokument aus Sicherheitsgründen nicht). Download des PDF durch Mausklick auf die Schaltfläche mit dem Pfeil nach unten, oder gleichzeitiges Drücken der Tasten Ctrl+Shift+S.**

Einführung

MCS („Multiple Chemikaliensensitivität“) und EHS („Elektrohypersensitivität“) schränken die soziale Teilhabe im Alltag stark ein oder machen diese unmöglich. Die Benutzung von Bussen, Bahnen, Taxen oder Beförderungsdiensten ist aufgrund allgegenwärtiger Duftstoffe und unverträglicher Chemikalien sowie elektromagnetischer Befeldung (Smartphones, WLAN, Bluetooth) nur unter teils erheblichen sofortigen und verzögerten gesundheitlichen Folgen möglich und damit je nach Häufigkeit der Benutzung ohne die Inkaufnahme der Gefahr weiterer Verschlechterung sowie Chronifizierung der Erkrankungen nicht möglich.

Damit ergeben sich Einschränkungen bis hin zur Unmöglichkeit der Durchführung beim Einkaufen, Reisen, Behördenbesuchen, Aufsuchen von Ärzten und Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Gottesdiensten, Flächen der Naherholung (Wälder, Seen), der Pflege und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, der Teilnahme an geeigneten öffentlichen und privaten Veranstaltungen (im Freien stattfindend).

Ein eigenes Fahrzeug (/kaum/keine Beschwerden auslösend) kann die soziale Teilhabe erheblich erleichtern und überhaupt erst ermöglichen. Der Gesetzgeber hat im Sozialgesetzbuch IX (kurz SGB IX) die Möglichkeit vorgesehen, Behinderte im Bedarfsfall finanziell zu unterstützen. Grundsätzlich können der Erwerb, eventuelle Umbauten (wie Stilllegung von Funkquellen) sowie Zusatzausstattungen (wie Luftfilter, Abschirmungen), die Instandhaltung und eventuell die Zahlung laufender Kosten eines Kraftfahrzeugs genehmigt werden.

Hinweis: Bei noch erwerbsfähigen Personen gelten weitere Bestimmungen, die im Folgenden nicht betrachtet werden.

Am Ende dieses Textes finden Sie einen Kurzablauf der Schritte bei einem Antrag auf Unterstützung nach SGB IX §83 sowie allgemeine Tipps zum Schreiben des Antrages.

SGB IX – Auswahl relevanter Paragraphen

Ausfertigungsdatum: 23.12.2016, Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 6.6.2023 I Nr. 146

Alle relevanten Paragraphen auszugsweise mit kurzer Kommentierung. Unterstreichungen in Gesetzesauszügen vom Autor.

Im Folgenden sind Textstellen in kursiver Schrift (Schrägschrift) immer Auszüge aus dem Sozialgesetzbuch IX.

§ 2: Begriffsbestimmung „Menschen mit Behinderungen“

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1

liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.“

Eine Schwerbehinderung ist also nicht erforderlich (GdB $\geq$ 50), jeder GdB (auch kleiner 50) trägt als Indiz zur Glaubhaftmachung der Einschränkungen der Teilhabe am sozialen Leben bei. Zur Glaubhaftmachung sind ärztliche Atteste sehr hilfreich, die die Notwendigkeit eines eigenen Fahrzeuges im Sinne des SGB IX belegen – also zur Teilhabe am sozialen Leben. Hier kann auch zählen, dass beispielsweise reaktive Depressionen durch Vereinsamung und Ausschluss vom sozialen Leben auftreten.

§ 4 Leistungen zur Teilhabe

„die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, [...]“ sowie „die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.“

„Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern, [...]“

In einem Antrag sollte man ausführlich darlegen, wie ein eigenes Fahrzeug genau den hier beschriebenen Zielen dient. Bewusst werden hier keine Textbausteine vorformuliert.

§ 5 Leistungsgruppen

„5. Leistungen zur sozialen Teilhabe.“

Es gibt weitere Leistungsgruppen, hier wird ausschließlich diese betrachtet.

§ 6 Rehabilitationsträger

Siehe Originaltext §6 - für die meisten Anspruchsberechtigten MCS/EHS-Erkrankten sind die Rehabilitationsträger wohl *„die Träger der Eingliederungshilfe“*. Diese Träger sind länderspezifisch, zum Beispiel in Baden-Württemberg *„die Stadt- und Landkreise. Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben der Eingliederungshilfe als einzelne Gemeinden zu delegieren.“* An den Rehabilitationsträger wird der Antrag gestellt.

§ 18 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen

- **Keine automatische Genehmigung:** In anderen Bereichen des Rehabilitationsrechts (§ 18 SGB IX) gilt ein Antrag nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten automatisch als genehmigt, wenn der Träger nicht entschieden hat. Eine gesetzliche Ausnahme (§ 18 Abs. 7 SGB IX) nimmt die Träger der Eingliederungshilfe von dieser Regelung jedoch ausdrücklich aus. Ihr Antrag auf Kfz-Hilfe wird also nicht automatisch bewilligt, nur weil das Amt lange für die Bearbeitung braucht.
- **Gesetzliche Bearbeitungsfristen:** Trotzdem muss der Träger der Eingliederungshilfe über Ihren Antrag zügig entscheiden. Nach § 14 SGB IX soll eine Entscheidung innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang erfolgen, sofern kein Gutachten erforderlich ist. Wird ein Gutachter beauftragt, muss dieser sein Gutachten innerhalb von zwei Wochen erstellen, woraufhin der Träger wiederum zwei Wochen Zeit für die Entscheidung hat.
- **Was tun bei Verzögerungen?** Wenn der Träger diese Fristen ohne ausreichende Begründung nicht einhält, ist Ihr rechtliches Mittel die Untätigkeitsklage beim Sozialgericht. Diese können Sie in der Regel erheben, wenn über Ihren Antrag nach sechs Monaten immer noch nicht entschieden wurde (§ 88 Sozialgerichtsgesetz). Ziel der Klage ist es, den Träger zu einer Entscheidung über Ihren Antrag zu verpflichten, sie führt aber nicht zu einer automatischen Genehmigung.

§ 83 Leistungen zur Mobilität

§ 83 sieht vorrangig „Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst“ vor sowie: „Leistungen nach Absatz 1 erhalten Leistungsberechtigte nach §2, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist.“

ABER: „Leistungen nach Absatz 1 Nummer 2 werden nur erbracht, wenn die Leistungsberechtigten das Kraftfahrzeug führen können oder gewährleistet ist, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für sie führt und Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 **nicht zumutbar** oder wirtschaftlich sind.“

Bei MCS oder EHS sollte eine Bescheinigung vorliegen, die feststellt, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, von Taxen sowie von Beförderungsdiensten aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen nicht zumutbar ist und kurz-, mittel- und langfristig sowohl zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie auch zu einem weiteren gesundheitlichen Abbau führen kann.

§ 106 Beratung und Unterstützung

„Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Teils werden die Leistungsberechtigten, auf ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens, vom Träger der Eingliederungshilfe beraten und, soweit erforderlich, unterstützt.“

Bei allen Beratungsleistungen des Leistungsträgers sollte man bedenken, dass dieser die Bereitstellung eigener finanzieller Leistungen in der Regel sehr kritisch prüft und möglicherweise nicht immer das volle Maß rechtlicher Möglichkeiten ausschöpft oder darauf hinweist.

§ 113 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Ausschließlich hier betrachtet: „113(2) 7. Leistungen zur Mobilität“

§ 114 Leistungen zur Mobilität

„Bei den Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 2 Nummer 7 gilt § 83 mit der Maßgabe, dass 1. die Leistungsberechtigten zusätzlich zu den in § 83 Absatz 2 genannten Voraussetzungen **zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ständig auf die Nutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen sind** und 2. abweichend von § 83 Absatz 3 Satz 2 die Vorschriften der §§ 6 und 8 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung nicht maßgeblich sind.“

Im Antrag ausführen, zu welchen mehr oder weniger regelmäßigen Zwecken man im Sinn der „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ das Kraftfahrzeug einsetzen wird. Darauf hinweisen und in möglichst eigenen Worten herausstellen, wie diese Einsatzzwecke die Ziele des §4 befördern: „die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern, [...]“ sowie „die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.“

§ 139 Begriff des Vermögens

Die Vermögensgrenze, bis zu der Sie Ihr Vermögen nicht für die Leistungen einsetzen müssen (sogenanntes Schonvermögen), wird jährlich angepasst. Für das Jahr 2025 beträgt die Vermögensgrenze 67.410 €.

Dieser Betrag leitet sich aus § 139 SGB IX ab und entspricht 150 % der jährlichen Bezugsgröße in der Sozialversicherung. Vermögen, das über diesen Betrag hinausgeht, muss in der Regel bis zum Erreichen der Grenze für die Finanzierung der Leistung eingesetzt werden.

Rechtliche Begleitung

Zur Begleitung eines Antrages an den Leistungsträger empfiehlt sich **nachdrücklich** Hilfe und Beratung durch einen im Sozialrecht kundigen Rechtsanwalt/in. Die großen Sozialverbände wie der „Sozialverband VdK Deutschland“ (kurz „VdK“) sowie der „Sozialverband Deutschland“ (kurz „SoVD“) bieten sehr günstige Mitgliedschaften an, die auch rechtliche Beratung bieten. Mindestens beim VdK werden Leistungen sofort erbracht nach Eintritt in den Verband, gegebenenfalls begleitet der VdK bei Rechtsstreitigkeiten gegen geringes Entgelt bis vor das Bundessozialgericht (zum „SoVD“ bitte selbst nachfragen).

Mindestens beim VdK ist aus eigenen Erfahrungen zu beachten: Die VdK-Geschäftsstellen sind in der Regel mit Hilfesuchenden REICHLICH ausgelastet. Falls nicht sowieso von der Geschäftsstelle erwünscht oder gefordert, immer einen Termin vereinbaren.

Die Qualität der Beratung variiert je nach Geschäftsstelle sehr, zum Teil bedingt durch Arbeitsüberlastung sowie Unkenntnis der Erkrankungen MCS und EHS. Gegebenenfalls und falls möglich auf eine andere Geschäftsstelle ausweichen.

Kurzablauf: Antrag auf Unterstützung nach SGB IX § 83

- **Begleitend: Rechtsberatung über einen Sozialverband (VdK, SoVD) oder eigene(r) Rechtsanwalt/in (Sozialrecht).**
- **Die Behinderung verursachende Erkrankungen: Diagnosen und vor allem Atteste raus suchen und/oder erlangen. Umso zeitlich jünger, umso besser. Am wertvollsten: Atteste, die ärztlich die Notwendigkeit eines eigenen Kraftfahrzeuges belegen und unterstützen. Chronischen Krankheitsverlauf über Jahre belegen, Verlaufsaussichten der Erkrankung ebenso, gerade in Hinsicht „Soziale Teilhabe“.**
- **Behinderungsgrad vorhanden? GdB $\geq$ 50 ist Schwerbehinderung, für die Erlangung von Leistungen nach SGB IX §83 braucht aber keine Schwerbehinderung vorzuliegen.**
- **Zuständigen Rehabilitationsträger (meist „Träger der Eingliederungshilfe“) als Empfänger des Antrages ermitteln.**
- **Antrag schreiben und absenden lassen, vom VdK, SoVD, Rechtsanwalt. Im Antrag immer Bezug auf den jeweils zum Antragstext passenden Abschnitt des Gesetzes nehmen. Möglichst genau beschreiben, wie eine Behinderung durch ein eigenes Kraftfahrzeug verhindert, gemindert oder behoben wird, eine Verschlimmerung der Krankheit und/oder Behinderung vermieden wird, die Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht wird. Diagnosen, Atteste, GdB beilegen.**
- **Ablehnung: Widerspruch schreiben innerhalb der Widerspruchsfrist. Nicht entmutigen lassen – ein Antrag dieser Art wird zu (gefühlten) 99% erst einmal abgelehnt.**

Allgemeine Tipps zum Antragsverfahren

- **Die Notwendigkeit des Führens eines eigenen Kraftfahrzeuges anhand des Gesetzestextes glaubhaft beschreiben, also die Erfüllung der Voraussetzungen und der zu erreichenden Ziele laut Gesetz, und zusätzlich möglichst mit Attesten belegen, siehe vor allem SGB IX §4.**

- **Welche konkreten Auswirkungen hat die Benutzung von Bussen, Bahnen, Taxen, Beförderungsdiensten? Konkret beschreiben, nicht nur allgemein „kriege Kopfschmerzen oder Herzrhythmusstörungen.“ Also (Beispiel): „bei Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel treten nach wenigen Minuten migräneartige Kopfschmerzen auf, die sich auch nach sofortigem Verlassen des Verkehrsmittels weiter verstärken und in der Regel mehrere Stunden anhalten.“ etc. pp.**
- **Wenn Sie zusätzlich zu ärztlichen Diagnosen und Attesten weitere Quellen als Beleg für etwas oder zur Glaubhaftmachung angeben wollen, dann konkrete Quellen angeben - vermeiden Sie unbedingt allgemeine Formulierungen wie „im Internet gelesen“.**
- **Wenn Quellen zu den Erkrankungen und ihren Folgen, dann wenige und hochwertige, am besten von „offiziellen Stellen“, medizinischen Instituten, Kliniken, sowie Verweise auf Forschungsarbeiten. Sachbearbeiter/innen mit Dutzenden Links, Quellen, und Kopien von Artikeln „zuzuschütten“ erhöht in der Regel nicht deren Bereitschaft, den Antrag wohlwollend zu bearbeiten.**
- **Soll im ganzen Verfahren (erster Antrag, Widerspruch, gegebenenfalls gerichtliches weiteres Vorgehen) ein/e Gutachter/in aufgesucht werden, so sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Fachqualifikation er besitzt. Fehlen dem/r Gutachter/in umweltmedizinische Qualifikationen oder wird eine Auskunft zur Fachqualifikation verweigert, über den Rechtsbeistand eventuell Widerspruch einlegen.**
- **Bei schwerer MCS/EHS vorab die Verträglichkeit der gutachterlichen Praxis abfragen. Es lassen sich nicht alle Belastungen vermeiden, aber zumindest sollte es versucht werden, zudem unterstreicht eine entsprechende schriftlich nachzuweisende Anfrage die Ernsthaftigkeit Ihres Anliegens.**
- **Jegliche Kommunikation oder Korrespondenz mit Ämtern, Behörden etc. grundsätzlich nur schriftlich über ihren Rechtsbeistand. Werden Sie unter Umgehung ihres Rechtsbeistandes persönlich kontaktiert (Telefon, Brief, Email), darauf hinweisen, dass Sie einen Rechtsbeistand haben, der Sie vertritt.**

Änderungshistorie

- V1.2.1, Sep. 2025:
Permanenter Link zu diesem Doc: geändert zu Github-Repository
- V1.2., Sep. 2025:
 - * \$18 Korrektur, Genehmigungsfiktion gilt nicht für Träger der Eingliederungshilfe
 - * \$139 zu Vermögensgrenzen neu eingefügt.
 - * Formulierungen an wenigen Stellen juristisch „kompatibler“
- V1.1., Feb. 2024: Kleine Schreibfehler korrigiert; Downloadlink dieses Docs auf den Seiten der GENUK e.V. eingefügt.
- Dez. 2023: Version 1.0.